

RECURSO CÍVEL Nº 5094624-44.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: MARCELO FERREIRA DA CRUZ (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, ANULAR A SENTENÇA de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, para o regular prosseguimento da ação, nos termos da fundamentação supra. Dispensado o reencaminhamento do processo ao segundo grau, na hipótese de ausência de novo recurso. Sem custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996) e honorários de advogado, eis que não configurada a premissa sucumbencial. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5094624-44.2024.4.02.5101

510015533579 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5094624-44.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: MARCELO FERREIRA DA CRUZ (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado [evento 11, RECLNO1] interposto pela parte autora em face de sentença extintiva do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir [evento 8, SENT1], ante a ausência de prévio requerimento administrativo de inclusão do Auxílio-Alimentação na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina.

Em suas razões, a recorrente pretende ver anulada a sentença por negativa de jurisdição, vez que seria notória a resistência da União nas demandas em mesmo sentido, conforme pontuado nos precedentes que suscita.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, cumpre esclarecer que o rito dos Juizados Especiais Federais não admite recurso em face de sentença extintiva do feito, salvo na hipótese de negativa de jurisdição.

Assim dispõe o enunciado 18 das Turmas Recursais da Seção judiciária do Rio de Janeiro: "Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

No caso em apreço, todavia, entendo flagrante a negativa de jurisdição, porquanto a afetação do Tema nº 364 pela Turma Nacional de Uniformização revela a repetibilidade de causas idênticas, a ensejar a conclusão de que a União mantém entendimento pelo não reconhecimento do direito.

Tema nº 364 - TNU: "Denir se o auxílio-alimentação pago aos servidores públicos federais integra a base de cálculo do adicional de um terço de férias." (Pedilef n. 5004589.42-2022.4.04.7206/SC, sob a relatoria do juiz federal Odilon Romano Neto).

Assim, afigura-se a negativa de jurisdição, bem como prematura a extinção do feito, impondo-se a anulação da sentença, à luz da garantia constitucional da inafastabilidade de jurisdição e a celeridade processual própria dos Juizados Especiais.

Vale registrar, por relevante, que não caberia aqui a apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, **VOTO no sentido de ANULAR A SENTENÇA de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, para o regular prosseguimento da ação, nos termos da fundamentação *supra*.** Dispensado o reencaminhamento do processo ao segundo grau, na hipótese de ausência de novo recurso. Sem custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996) e honorários de advogado, eis que não configurada a premissa sucumbencial. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**

5094624-44.2024.4.02.5101

510015533577 .V2